Работа с возражениями (РсВ)

1. «Нет денег, временно не работаю».

- **Отработка:** отсутствие денежных средств не освобождает вас от ответственности за неисполнение обязательств (**ст. 333 ГК РУз**). Согласно **п. 5.2 Договора**, вы обязаны производить оплату строго в соответствии с Графиком, независимо от вашего трудоустройства или финансового положения.

2. «Оплачу позже, когда появятся деньги / после зарплаты».

- **Отработка:** в соответствии со **ст. 236 ГК РУз** обязательства должны исполняться надлежащим образом в установленный срок. В случае нарушения Графика, Компания имеет право требовать оплаты всей суммы долга в течение 5 дней (**п. 4.4.7 Договора**).

3. «Я готов оплатить только часть долга сейчас, остальное — потом».

- **Отработка:** на основании **ст. 239 ГК РУз** кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям. При просрочке более 30 дней компания вправе упразднить ваш график и требовать досрочного возврата **всей оставшейся суммы** в соответствии с **п. 9.3 Договора**).

4. «Я не согласен с суммой списания, откуда дополнительные расходы?»

- **Отработка:** сумма включает возмещение расходов Продавца на обслуживание и взыскание долга (автосписание, блокировка устройства, юридические услуги, почтовые расходы), что предусмотрено **п. 5.10 Договора** и **ст. 324 ГК РУз**.

5. «Не было речи о дополнительных расходах».

- **Отработка:** согласно **п. 4.1.6 Договора** – при просрочке свыше 60 дней вы обязаны возместить расходы по взысканию в размере до **12% от суммы задолженности**. Данное условие соответствует со **ст. 324 ГК РУз** о возмещении убытков кредитора.

6. «Почему вы звоните мне на работу / родственникам / в махаллю?»

- **Отработка:** подписывая договор, вы дали Компании **безотзывное право** уведомлять работодателя, органы самоуправления граждан (махаллю) и любые иные организации о наличии у вас просроченной задолженности – это указанно в **п. 4.1.7 Договора**.

7. «Я не давал согласия на запись этого разговора».

- **Отработка:** обработка ваших данных и фиксация обязательств производятся в целях исполнения Договора – согласно **ст. 18 ЗРУ «О персональных данных»**). Запись разговора является внутренним регламентом, согласно **п. 7.1 Договора,** контроля качества и доказательством вашего отношения к своим обязательствам.

8. «Я уже продал (подарил) этот товар, у меня его нет».

- **Отработка:** в соответствии со **ст. 421 ГК РУз** и **п. 6.5 Договора**, с момента передачи и до полной оплаты товар находится в **залоге** у Компании. Вы не имели права отчуждать его согласно **ст. 424 ГК РУз**. Данные действия квалифицируются как **мошенничество (ст. 168**

УК РУз) и **незаконное распоряжение имуществом, оставленным под залог** по **ст. 233 УК РУз**, что влечет прямую уголовную ответственность с вытекающими последствиями в виде штрафа от 50 до 100 БВР.

9. «Товар бракованный — платить не буду».

- **Отработка:** Факт приемки вами товара подтверждает его полную исправность и соответствие вашим требованиям на момент получения. Согласно **п. 4.4.2 Оферты**, вы были **обязаны осмотреть товар** на предмет целостности и качества непосредственно при его принятии, а в случае обнаружения дефектов — отказаться от приема. Подписав расходную накладную, вы официально подтвердили, что товар не обладает дефектами и вы **не имеете к нему никаких претензий**. С этого момента, согласно **п. 6.4 Оферты**, все риски, связанные с порчей или повреждением имущества, перешли к вам. По закону, вы приняли товар в соответствии со ст. **417 ГК РУз**, так как не было законных оснований для отказа в момент передачи. Значит, согласно **п. 6.10 Договора**, вы не вправе предъявлять Компании претензии по качеству, так как прием претензий и гарантийное обслуживание осуществляются Магазином согласно **п. 6.1, 6.6 Договора**.

10. «Товар сломался (не работает), поэтому я перестал за него платить».

- **Отработка:** согласно **п. 5.6 Договора** выплата платежей осуществляется **независимо от фактического использования** Товара. Наличие дефектов не дает права приостанавливать оплату в соответствии со **ст. 236 ГК РУз**; по вопросам качества вам следует обращаться к Магазину по гарантии – это указано в **п. 6.6 Договора**.

11. «Пусть Компания подает в суд, я буду платить только по решению суда».

- **Отработка:** Согласно **п. 9.4 Договора** и **ПКМ (Постановление Кабинета Министров) РУз № 26**, Компания вправе взыскать долг в бесспорном порядке через **исполнительную надпись нотариуса**. Это быстрее суда и сразу дает право БПИ начать принудительные меры (арест счетов, запрет на выезд, изъятие имущества), при этом к вашему долгу добавится сбор БПИ в размере установленного ежедневного процента (**ст. 77 ЗРУ «Об исполнении судебных актов»**).

12. «Ваша оферта — это не настоящий договор, я ничего не подписывал».

- **Отработка:** данный Договор является публичной офертой – это подтверждает **ст. 369 ГК РУз**. Акцептовав её путем ввода SMS-кода, вы заключили полноценный договор присоединения, согласно **ст. 360 ГК РУз** и **п. 1.2 Договора**. Юридическая сила такого способа заключения сделки подтверждена **ст. 107 ГК РУз**.

13. «Почему я должен платить всю сумму сразу из-за одного месяца просрочки».

- **Отработка:** при нарушении срока очередного платежа более чем на 30 дней Компания имеет безусловное право потребовать полной досрочной выплаты всей стоимости товара согласно **п. 9.3 Договора** и **ст. 422 ГК РУз**. Ваш график платежей официально упразднен/упразднится системой.

14. «Ваши сотрудники мне угрожают административной и уголовной ответственностью».

- **Отработка:** сотрудники информируют вас о законных последствиях. Если вы совершили противоправные действия (отчуждали товар до полной выплаты, уклонялись от обязательств и контакта, клеветали, оскорбляли и т.п.) – подобные действия классифицируются уголовным кодексом. Все обстоятельства изучаются со стороны внутреннего контроля.

15. «БПИ придет не скоро, у меня еще есть время, я не тороплюсь с оплатой».

- **Отработка:** согласно **ст. 23 ЗРУ «Об исполнении судебных актов»**, постановление о возбуждении дела выносится в течение 1 рабочего дня. С этого момента ваши расходы начнут расти ежедневно за счет издержек на взыскание и блокировку всех банковских карт в размере **не менее 12%** – с этим вы согласились в **п. 4.1.6** и **п. 5.10 Договора**.

16. «Меня не волнует кредитная история, я больше не собираюсь брать кредиты».

- **Отработка:** информация о вашей недобросовестности хранится в Кредитном бюро минимум **5 лет** – это указано в **Справке учета КАТМ**. Это заблокирует вам не только кредиты и покупки в рассрочку, но и возможность получения поручительства и доступ к ряду других финансовых и государственных услуг, таких как: субсидия, грант и квота.

17. «Я не получал никаких официальных уведомлений по почте».

- **Отработка:** в соответствии с **п. 4.1.4 Договора**, направление со стороны Компании SMS-сообщений или совершение звонков на предоставленные вами номера приравнивается к надлежащему официальному уведомлению. Вы были проинформированы о задолженности своевременно.

18. «Это не я оформлял рассрочку, моими данными воспользовались мошенники».

- **Отработка:** оформление производилось через систему биометрической идентификации с вводом уникального SMS-кода (**акцепт**) в соответствии с **п. 3.3 Договора**. Если вы утверждаете факт кражи данных, вы обязаны предоставить справку о возбуждении уголовного дела по **ст. 168 УК РУз (Мошенничество)**. До этого момента обязательства по оплате лежат на вас. В ином случаи, мы не можем быть уверены, что вы таким образом не пытаетесь избежать оплаты, и будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы по той же **ст. 168 УК РУз (Мошенничество)**, для определения умысла неправомерных действий.

19. «Я нахожусь в больнице (за границей), я не могу сейчас оплатить физически».

- **Отработка:** нахождение вне места жительства не освобождает от обязательств согласно **ст. 333 ГК РУз**. А в соответствии с **п. 5.9 Договора**, оплата производится дистанционно через платежные системы (Payme, Click, Uzum), поэтому вы обязаны обеспечить поступление средств в срок.

20. «Заберите товар, не буду платить».

- **Отработка:** в соответствии со **ст. 237 ГК РУз** односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. Согласно **ст. 421 ГК РУз** и **п. 6.5 Договора**, товар находится в залоге для обеспечения своевременной оплаты, а не в качестве альтернативы платежу по вашему усмотрению. Как указано в **ст. 422 ГК РУз** и **п. 9.4 Договора**, изъятие товара является исключительным правом Компании, при котором вы остаетесь обязаны выплатить разницу в цене, проценты и все расходы по взысканию согласно со **ст. 324 ГК РУз**. Компания требует исполнения именно денежного обязательства.